

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA "ARGAL INDUSTRIAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.", LA CUAL SE ENCUENTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR LUIS JORGE MARTINEZ ESPARZA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL PRESTADOR", Y POR OTRA PARTE Y POR SU PROPIO DERECHO LA C. MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ PADILLA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA PRESTATARIA" Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES CONOCERÁ CO, O "LAS PARTES, CONFORME AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:**

**DECLARACIONES:**

- A) Declara **"EL PRESTADOR"**, por medio de su representante legal:
- I. Que es una Sociedad Mercantil legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, como lo demuestra como la Póliza de su Acta Constitutiva número 8,364 (OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO), otorgada bajo la fe del Corredor Público número 42 (CUARENTA Y DOS), el Licenciado Antonio Rodríguez López del Estado de Jalisco. Asimismo, declara su representante que cuenta con las facultades legales para la celebración del presente contrato y que estas no le han sido revocadas ni modificadas de forma alguna.
  - II. Que el C. **LUIS JORGE MARTINEZ ESPARZA** cuenta con las facultades para llevar a cabo el acto jurídico objeto de este instrumento, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número 829 (OCHOCIENTOS VEINTINUEVE) de fecha del 29 (VEINTINUEVE) de septiembre del 2022 (DOS MIL VEINTIDOS), piso 02 (DOS), oficina 10 (DIEZ), en la Colonia Jardines Universidad, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, C.P 45110 (CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ).
  - III. Se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave AIO200217824 ("A", "I", "O", DOS, CERO, CERO, DOS, UNO, SIETE, OCHO, DOS, CUATRO).
  - IV. Que señala como domicilio de este contrato, el ubicado en Avenida Patria número 888 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO), piso 02 (DOS), oficina 10 (DIEZ), en la Colonia Jardines Universidad, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, C.P 45110 (CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ)

*M. Mayra*

*Luis*

- V. Que cuenta con los conocimientos profesionales, técnicos y la experiencia necesaria para realizar sus labores contenidas en este contrato.

**B) Declara "LA PRESTATARIA", por su propio derecho:**

- I. Ser una persona física, mayor de edad, mexicana de nacimiento y con capacidad jurídica para contratar y obligarse.
- II. Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave GOPM8110242M0 ("G", "O", "P", "M", OCHO, UNO, UNO, CERO, DOS CUATRO, DOS, "M", CERO).
- III. Que su domicilio se encuentra ubicado en la Avenida Acueducto número 851 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO), en la Colonia Santa Margarita 2da sección, en Zapopan, Jalisco.
- IV. Que requiere de los servicios que de "EL PRESTADOR".

**CLÁUSULAS:**

*Luis*  
**PRIMERA.** – En virtud del presente contrato "EL PRESTADOR" se obliga prestar a "LA PRESTATARIA" los siguientes servicios:

• **LAQUEADO DE BASES.**

"EL PRESTADOR" se obliga a llevar a cabo la prestación de servicios con "LA PRESTATARIA" y, en consecuencia, se obliga a pagar como contraprestación un precio cierto.

Asimismo, por la naturaleza de las actividades a desempeñar, si se solicitaron servicios no estipulados en el presente contrato se realizará un documento nuevo donde se estipule la necesidad de nuevo productos el cual deberá de estar aprobado por ambas partes.

**SEGUNDA.** – **CONTRAPRESTACIÓN.** – Recibirá por concepto de contraprestación la suma derivada de las facturas que en su momento se emitan, de acuerdo a la vigencia establecida en el presente contrato, las cuales deberán de ser pagadas de manera oportuna por parte de "LA PRESTATARIA".

**TERCERA. – VIGENCIA.** – Se estipula que la vigencia del presente contrato será contando a partir del día **31 DE JULIO DEL AÑO 2023 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2024**, misma que podrá prorrogarse, previo acuerdo entre **“LAS PARTES”**.

**CUARTA. – OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”. – “EL PRESTADOR”** se obliga a:

- a. Cumplir con lo establecido en el presente contrato.
- b. Llevar a cabo la prestación de los servicios de la manera mas profesional, responsable y pronta posible, de acuerdo con las necesidades de **“LA PRESTATARIA”**.
- c. No hacer ningún cobro ajeno a lo establecido en la cotización o anexo respectivo.

**“LA PRESTATARIA”** se obliga a:

- a. Cumplir con lo establecido en este contrato.
- b. Hacer los pagos correspondientes en forma y tiempo establecidos entre **“LAS PARTES”**.
- c. Permitir el acceso a **“EL PRESTADOR”** a las instalaciones, documentos, información y demás para llevar a cabo la prestación de los servicios de la mejor manera posible.

**QUINTA. – INFORMACIÓN.** – **“LA PRESTATARIA”**, se obliga a proporcionar la información y documentación necesaria a **“EL PRESTADOR”** con el fin de que este cumpla eficazmente las obligaciones contenidas en el presente instrumento, obligándose **“EL PRESTADOR”** a no divulgar por cualquier forma o medio la información.

**SEXTA. – AVISO DE PRIVACIDAD.** – Previo a la firma del presente contrato y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, **“EL PRESTADOR”** hizo del conocimiento a **“LA PRESTATARIA”** del aviso de privacidad, así como del procedimiento para ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento de sus datos personales.

**SÉPTIMA. – CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.** – En caso de que **“EL PRESTADOR”** se encuentre imposibilitado para llevar a cabo la prestación de los servicios objeto de este instrumento por caso fortuito o de fuerza mayor, de **“EL PRESTADOR”**, no se incurrirá en el incumplimiento, únicamente **“EL PRESTADOR”** reintegrará a **“LA PRESTATARIA”**.

*N. Cruz*

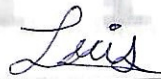
*Luis*

**OCTAVA. – RESCISIÓN.** – “EL PRESTADOR” se obliga a no obstante la rescisión del presente contrato, a no divulgar ni a servirse personalmente de los negocios de “LA PRESTATARIA”, que fueren de su conocimiento con motivo de la relación de trabajo ni a proporcionar a terceros la información y documentos señalados en la cláusula que antecede. Para el caso contrario “EL PRESTADOR” quedará sujeto a la responsabilidad civil por daños y perjuicios que causare a “LA PRESTATARIA”, así como a las sanciones de carácter penal a que se hiciere acreedora.

**NOVENA. -** Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato, “LAS PARTES” se someten expresamente a las leyes aplicables y a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales competentes en el estado de Jalisco, renunciando expresamente al fuero que, por razón de sus domicilios, presentes o futuros, o por cualquier otra causa, pudiere corresponderles.

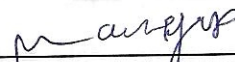
Para constancia “LAS PARTES”, debidamente enteradas del contenido del presente contrato y su valor legal, manifestando bajo protesta de decir conducirse con la verdad, que el presente acuerdo de voluntades carece de vicio alguno de consentimiento, lesión, de cualquier clase o enriquecimiento ilegítimo de cualesquiera de las partes en perjuicio de la otra, lo firman por duplicado al margen de todas las hojas y al calce de esta última, a los **31 DÍAS DE JULIO DEL AÑO 2023.**

**“EL VENDEDOR”**



**LUIS JORGE MARTINEZ ESPARZA**  
En Representación de  
**ARGAL INDUSTRIAL DE OCCIDENTE S.A.**  
**DE C.V.**

**“LA COMPRADORA”**



**MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ PADILLA**